

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5789/2538

วัดสุบรรณนิมิตร
นายนเรศร์ วงษ์เสรี

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 10, มาตรา 1623, มาตรา 1646, มาตรา 1647

พินัยกรรมของพระภิกษุ ส.ผู้มรณะ ระบุไว้ว่า บรรดาเงินที่ข้าพเจ้ามีอยู่ในขณะนี้และที่จะมีขึ้นหรือได้มาในอนาคตซึ่งได้ฝากไว้ที่ธนาคาร ก. ข. และ ค. เงินทั้งนี้ข้าพเจ้าขอยกให้แก่จำเลยศิษย์ของข้าพเจ้าแต่เพียงผู้เดียว แต่ข้อกำหนดพินัยกรรมดังกล่าวนี้ไม่ปรากฏสมุดฝากเงินบัญชีเลขที่ 5106 และ 5459 ที่พิพาทซึ่งเป็นเงินส่วนตัวของพระภิกษุ ส.ผู้มรณะ และพินัยกรรมฉบับนี้ทำขึ้นก่อนที่ผู้มรณะจะมีเงินตามบัญชีพิพาททั้งสองบัญชีนั้น ข้อกำหนดพินัยกรรมดังกล่าวจึงไม่มีผลบังคับถึงเงินในบัญชีพิพาททั้งสองบัญชีนี้

เจตนาของพระภิกษุ ส.ผู้มรณะฉบับแรกเป็นเจตนาธรรมดาที่ผู้มรณะเขียนถึงจำเลย ตอนท้ายของเจตนามีข้อความเพิ่มเติมเตือนให้จำเลยไปลงชื่อในสมุดฝากเงินที่ผู้มรณะฝากไว้ ไม่มีการสั่งการกำหนดการเผื่อตายที่จะเข้าแบบเป็นพินัยกรรม จึงไม่ใช่พินัยกรรม

ส่วนเจตนาฉบับที่สองมีข้อความว่า ลูกหมอ (จำเลย) ที่รักเวลานี้พ่อหลวง(พระภิกษุ ส.) ป่วยจะตายวันนี้หรือพรุ่งนี้ยังรู้ไม่ได้เลย พ่อหลวงเป็นห่วงเรื่องเงินที่ฝากธนาคารไว้ ถ้าพ่อหลวงสิ้นลมหายใจลง โดยไม่มีหลักฐานอะไร เงินตกเป็นสมบัติหมด พ่อหลวงไม่อยากให้เป็นของคนอื่น อยากให้เป็นของลูกหมอคนเดียว แต่

ในสมุดเงินฝากต้องลงชื่อลูกหมอบีกได้คนเดียว จึงจะเป็นหลักฐานมั่นคง สงกรานต์
ปีนี้ ขอให้ลูกหมอบีไปลงชื่อในสมุดฝากให้จงได้ ถ้าไม่ไปจะเสียใจภายหลัง ฯลฯ
จดหมายของผู้มรณะฉบับที่สองนี้เป็นเรื่องที่คุณมรณะแจ้งให้จำเลยไปลงตัวอย่าง
ลายมือชื่อเพื่อให้จำเลยมีสิทธิเบิกเงินจากสมุดฝากเงินธนาคารแม่ในตอนต้นของ
จดหมายได้มีข้อความว่า คุณมรณะเป็นห่วงเรื่องเงินที่ฝากธนาคารไว้คุณมรณะไม่อยาก
ให้เป็นของคนอื่นก็ตาม แต่คุณมรณะก็เพียงแต่เขียนแสดงความรู้สึกในใจว่า อยากให้
เป็นของจำเลยคนเดียวเท่านั้น การที่พระภิกษุ ส.ใช้วิธีให้จำเลยมาลงตัวอย่างลายมือ
ชื่อเพื่อให้จำเลยมีสิทธิเบิกเงินจากสมุดฝากเงินแสดงว่าคุณมรณะยังไม่ได้ยกเงินใน
บัญชีพิพาทให้แก่จำเลยในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ และข้อความที่คุณมรณะเขียนไว้เช่นนี้ก็
ถือไม่ได้ว่าเป็นพินัยกรรมที่คุณมรณะยกเงินในบัญชีพิพาทให้แก่จำเลย เมื่อคุณมรณะได้
ถึงแก่กรรมภาพขณะเป็นพระภิกษุ เงินตามบัญชีพิพาททั้งสองบัญชีซึ่งเป็นทรัพย์สินของ
คุณมรณะที่ได้มาในระหว่างเวลาที่อยู่ในสมณเพศจึงตกเป็นของวัดโจทก์ซึ่งเป็น
ภูมิลำเนาของคุณมรณะตามป.พ.พ.มาตรา 1623

ส่วนจดหมายฉบับที่สองมีข้อความว่า ลูกหมอบ (จำเลย) ที่รักเวลานี้พ่อ
หลวง(พระภิกษุ ส.) ป่วยจะตายวันนี้หรือพรุ่งนี้ยังรู้ไม่ได้เลย พ่อหลวงเป็นห่วงเรื่อง
เงินที่ฝากธนาคารไว้ ถ้าพ่อหลวงสิ้นลมหายใจลง โดยไม่มีหลักฐานอะไร เงินตกเป็น
สงฆ์หมด พ่อหลวงไม่อยากให้เป็นของคนอื่น อยากให้เป็นของลูกหมอบคนเดียว แต่
ในสมุดเงินฝากต้องลงชื่อลูกหมอบีกได้คนเดียว จึงจะเป็นหลักฐานมั่นคง สงกรานต์
ปีนี้ ขอให้ลูกหมอบีไปลงชื่อในสมุดฝากให้จงได้ ถ้าไม่ไปจะเสียใจภายหลัง ฯลฯ
จดหมายของผู้มรณะฉบับที่สองนี้เป็นเรื่องที่คุณมรณะแจ้งให้จำเลยไปลงตัวอย่าง
ลายมือชื่อเพื่อให้จำเลยมีสิทธิเบิกเงินจากสมุดฝากเงินธนาคารแม่ในตอนต้นของ

จดหมายได้มีข้อความว่า ผู้มรณะเป็นห่วงเรื่องเงินที่ฝากธนาคารไว้ผู้มรณะไม่อยากให้เป็นของคนอื่นก็ตาม แต่ผู้มรณะก็เพียงแต่เขียนแสดงความรู้สึกในใจว่า อยากให้เป็นของจำเลยคนเดียวเท่านั้น การที่พระภิกษุ ส.ใช้วิธีให้จำเลยมาลงตัวอย่างลายมือชื่อเพื่อให้จำเลยมีสิทธิเบิกเงินจากสมุดฝากเงินแสดงว่าผู้มรณะยังไม่ได้ยกเงินในบัญชีพิพาทให้แก่จำเลยในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ และข้อความที่ผู้มรณะเขียนไว้เช่นนี้ก็ถือไม่ได้ว่าเป็นพินัยกรรมที่ผู้มรณะยกเงินในบัญชีพิพาทให้แก่จำเลย เมื่อผู้มรณะได้ถึงแก่กรรมภาพขณะเป็นพระภิกษุ เงินตามบัญชีพิพาททั้งสองบัญชีซึ่งเป็นทรัพย์สินของผู้มรณะที่ได้มาในระหว่างเวลาที่อยู่ในสมณเพศจึงตกเป็นของวัดโจทก์ซึ่งเป็นภูมิลำเนาของผู้มรณะตามป.พ.พ.มาตรา 1623

(อุดม มั่งมีดี-สันติ ทักราล-สวรรณ ศักดารักษ์)

ศาลจังหวัดชุมพร - นายวินิตย์ ศรีภิญโญ

ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ - นายประศาสน์ คิงชมมานันท์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ